

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice Unico

Dr. Luigi Cavallo

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 16512 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 24 maggio 2022, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente

Tra

Sig. Parte_1, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi 26, presso lo Studio degli Avv.ti Maria Romeo e Antonio De Luca, che lo rappresentano e difendono per procura in atti

ATTORE

E

Sig.ra CP_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Serafico 65, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Rosati, che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: Rilascio immobile

CONCLUSIONI

All'udienza del 24 maggio 2022, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. *Parte_1* esponeva che, con atto di mantenimento in data 15 dicembre 2018, i Sigg. *Parte_2* e *Parte_3* gli avevano trasferito l'immobile sito in Via Presenzano 147, int. 2, occupato dalla Sig.ra *CP_1* da diversi anni.

Rilevava che la Sig.ra *CP_1* aveva occupato l'immobile assieme al compagno, Sig. *Persona_1* poi allontanato dallo stesso, e che la detta casa le era stata assegnata dal Tribunale di Roma con provvedimento definitivo del maggio 2018.

Evidenziava la propria necessità di entrare in possesso dell'immobile, ora di sua proprietà, deducendo altresì che il provvedimento di assegnazione in favore della convenuta non era stato trascritto.

Concludeva richiedendo la condanna della Sig.ra *CP_1* al rilascio del bene e, in via subordinata, il riconoscimento del proprio diritto a risiedere presso lo stesso.

Si costituiva in giudizio la Sig.ra *CP_1*, che richiama il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma in data 4 giugno 2018, con cui, all'esito della cessazione della sua unione di fatto con il Sig. *Persona_1* le era stata assegnata la casa familiare in Roma, Via Presenzano 147; contestava la domanda attorea, evidenziando l'opponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se non trascritto, quanto meno per nove anni dalla data di assegnazione.

Concludeva richiedendo il rigetto della domanda attrice.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 maggio 2022, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre innanzi tutto evidenziare che con l'atto introduttivo del presente giudizio il Sig. Per_1 ha richiesto, in via principale, l'accertamento negativo del diritto della Sig.ra CP_1 ad occupare l'immobile di sua proprietà, con conseguente condanna della stessa al suo rilascio.

In particolare, l'attore ha dato atto che, con atto in data 15 dicembre 2018, i Sigg. Parte_2 e Parte_3 gli avevano trasferito la proprietà sull'appartamento sito in Roma, Via Presenzano 147 e sul connesso locale magazzino, occupato dalla convenuta a seguito di decreto di assegnazione della casa familiare emesso dal Tribunale di Roma, non trascritto.

Dalla documentazione in atti, si evince poi che con atto di mantenimento in data 15 dicembre 2018, trascritto in data 17 dicembre 2018, i Sigg. Parte_2 e Parte_4 cedevano, fra l'altro, l'immobile in oggetto al Sig. Parte_1.

La convenuta CP_1 ha dedotto che, a seguito della cessazione della propria unione di fatto con il Sig. Parte_5 la casa familiare, sita in Roma, Via Presenzano 147, di proprietà dei genitori del convivente, le era stata assegnata dal Tribunale con decreto in data 4 giugno 2018, che, come da documentazione in atti, le affidava, oltre alla casa familiare, i figli minori in via esclusiva.

Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11096/02 ha chiarito che ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema

di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. (C.C. SS.UU. 11096/02).

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito, invece, che l'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012. (C.C. 12387/22).

In particolare, nella detta pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che il quadro normativo di riferimento, a seguito della riforma sull'affido condiviso, è mutato rispetto a quello posto alla base della pronuncia delle Sezioni Unite del 2002, laddove, infatti, l'art. 155 quater c.c., in vigore dal 2006, abrogato ma con traslazione testuale riportata nell'art. 337 sexies c.c., ha previsto che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ai sensi dell'art.

2643 c.c., così volendo, conseguentemente, il legislatore affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come "regola generale e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti di cui all'art. 2644 c.c.".

In altri termini, evidenzia la Cassazione, come il conflitto fra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale deve essere risolto "necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione".

In quest'ottica, allora, l'assegnazione della casa familiare risulta opponibile a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione, "adempimento ragionevolmente esigibile anche alla luce del bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali, salvaguardando l'assegnatario da atti di alienazione e aggressione successivi"; peraltro, l'avvenuta introduzione dell'art. 155 quater c.c. fa sì che l'assegnazione della casa coniugale sia trascrivibile come tale, e non più agli effetti, ormai non più previsti, dell'art. 1599 c.c., con la conseguenza che la stessa "sarà opponibile solo se ed in quanto trascritta".

Peraltro, l'ulteriore pronuncia della Suprema Corte n. 12611/22, ha affermato l'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, anche se non trascritto, in riferimento però a quanto previsto ex art. 6, comma 6, L.898/70, nel testo sostituito dalla L. 74/87, precisandosi infatti, nel contesto della detta pronuncia, come alla fattispecie oggetto della stessa non potesse applicarsi l'art. 155 quater c.c. introdotto dalla L. 54/06.

Nel caso di specie la convenuta ha dato atto di non aver trascritto il decreto di assegnazione della casa familiare, laddove l'atto di cessione dell'immobile in oggetto da parte dei proprietari ed in favore

dell'attore risulta essere stato stipulato in data 15 dicembre 2018 e trascritto in data 17 dicembre 2018.

Alla luce dei citati principi giurisprudenziali, pertanto, la domanda attrice deve essere accolta e la convenuta deve quindi essere condannata al rilascio dell'immobile oggetto di causa, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.

Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo all'illustrata evoluzione giurisprudenziale sul punto, vengono interamente compensate fra le parti.

PQM

Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;

- I. Condanna la convenuta al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile oggetto di giudizio;
- II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022

IL GIUDICE